

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 12 dhoulkaâda 1425 – 24 décembre 2004

147^{ème} année

N° 103

Sommaire

Lois

Loi n° 2004-87 du 21 décembre 2004, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2004 **3399**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public..... **3407**

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public..... **3407**

Dérogation pour exercer dans le secteur public..... **3407**

Ministère de la Défense Nationale

Détachement d'un magistrat..... **3407**

Nomination du président du tribunal militaire permanent de Tunis **3407**

Nomination de chefs de service hospitalier..... **3407**

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2702 du 21 décembre 2004, portant modification du décret n° 2003-2641 du 29 décembre 2003, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004..... **3407**

Décret n° 2004-2703 du 21 décembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes..... **3409**

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un chef de laboratoire général.....	3411
Nomination d'ingénieurs généraux.....	3411
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination de directeurs généraux.....	3411
Ministère du Tourisme	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	3411
Ministère du Transport	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3411
Cessation de fonctions d'une chargée de mission.....	3411
Ministère des Technologies de la Communication	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3411
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un attaché de cabinet au ministère de la jeunesse, du sport et de l'éducation physique.....	3411
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Attribution du prix du Président de la République pour la solidarité pour l'année 2004	3411

Loi n° 2004-87 du 21 décembre 2004, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2004 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont modifiés, les articles 1, 2, 6 et 7 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 comme suit :

Article premier. (nouveau). - Est et demeure autorisée, pour l'année 2004, la perception au profit du budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 12.833.000.000 dinars répartis comme suit :

Recettes du titre I : 7851.000.000 Dinars

Recettes du titre II : 4492.000.000 Dinars

Recettes des fonds spéciaux du trésor : 490.000.000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau «A» annexé à la présente loi.

Article 2 (nouveau). - Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2004 est fixé à 12.833.000.000 dinars répartis par parties comme suit :

Première partie : Rémunérations publiques	4270.353.000 Dinars
Deuxième partie : Moyens des services	530.725.000 Dinars
Troisième partie : Interventions publiques	959.564.000 Dinars
Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues	62.358.000 Dinars
Cinquième partie : Intérêts de la dette publique	1030.000.000 Dinars
Sixième partie : Investissements directs	983.695.000 Dinars

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2004.

Septième partie : Financement public 546.652.000 Dinars

Huitième partie : Dépenses de développement imprévues 39.653.000 Dinars

Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 500.000.000 Dinars

Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique 3420.000.000 Dinars

Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor. 490.000.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Article 6. (nouveau) - Les crédits du chapitre de remboursement de la dette publique en principal et intérêts sont évalués, pour l'année 2004, à 4450.000.000 dinars répartis par parties comme suit :

Cinquième partie : Intérêts de la dette publique : 1030.000.000 dinars.

Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique : 3420.000.000 dinars.

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Article 7 (nouveau) - Le montant des ressources d'emprunt de l'Etat, nets des remboursements du principal de la dette publique, est fixé à 899.000.000 dinars pour l'année 2004.

Art. 2. - Les crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat, pour l'année 2004, sont répartis conformément aux chapitres et aux parties indiqués dans la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004.

Art. 3. - Est autorisé, pour l'année 2004, le transfert d'un montant de 110.400.000 dinars des recettes affectées aux fonds spéciaux du trésor, aux recettes du titre I du budget de l'Etat.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT
POUR L'ANNEE 2004

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	RECETTES TITRE I	
	PREMIERE PARTIE: Recettes Fiscales Ordinaires	
	Catégorie 1 : Impôts Directs Ordinaires	
	1-IRPP et IS - Avances:Retenue à la Source	
11-01	Traitements et salaires	1 090 000 000
11-02	Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne ouverts auprès des Banques	70 000 000
11-03	Revenus des Capitaux Mobiliers	130 000 000
11-04	Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers	90 000 000
11-05	Redevances servies aux non Résidents	6 000 000
11-06	Impôts sur les plus values immobilières	2 500 000
11-07	Avances sur les produits de consommation importés	48 000 000
11-08	Avances de 1.5% sur les marchés publics	93 500 000
11-09	Valeurs mobilières non résidents	8 000 000
	Total 1 :	1 538 000 000
	2 - IRPP et IS - Avances : Les Acomptes provisionnels	
12-01	Personnes Physiques : BIC	34 000 000
12-02	Personnes Physiques : BNC	15 000 000
12-03	Personnes Morales : Stés Pétrolières	30 000 000
12-04	Personnes Morales : Hors Sociétés Pétrolières	363 000 000
	Total 2 :	442 000 000
	3 - IRPP et IS : Régularisation	
13-01	Personnes physiques	37 500 000
13-02	Sociétés pétrolières	180 000 000
13-03	Sociétés non pétrolières	144 000 000
13-04	Impôts sur les revenus des sociétés de personnes	2 000 000
13-05	Impôts sur les plus values immobilières	3 500 000
	Total 3 :	367 000 000
	Total Catégorie 1	2 347 000 000

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	Catégorie 2: Impôts et Taxes Indirects Ordinaires	
	1 : Droits de Douane	
21-01	Droits de Douane à l'importation	485 000 000
21-02	Redevances sur prestations douanières à l'Importation	60 000 000
21-03	Redevances sur prestations douanières à l' Exportation	5 000 000
	Total 1 :	550 000 000
	2: Taxe sur la Valeur Ajoutée	
22-01	T V A Régime Importation	1 073 000 000
22-02	T V A Régime Intérieur	1 131 000 000
	Total 2:	2 204 000 000
	3 : Droits de Consommation	
23-01	Droit de Consommation sur les Essences et Huiles	277 000 000
23-02	Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes	173 000 000
23-03	Produit de la majoration spécifique sur le Tabac et les Allumettes	344 000 000
23-04	Droit de Consommation sur les Boissons Alcoolisées	139 500 000
23-05	Droit de Consommation sur autres produits divers	233 000 000
	Total 3:	1 166 500 000
	4: Droits sur les actes et transactions (Enregistrements)	
24-01	Droits de Timbre fiscal	28 900 000
24-02	Droits sur les mutations	83 000 000
24-03	Autres droits d'enregistrements	57 000 000
24-04	Taxe unique sur les assurances	47 000 000
24-05	Autres taxes pour formalités administratives	9 500 000
	Total 4:	225 400 000
	5 : Droits sur les Transports et autres produits	
25-01	Taxe de compensation sur les transports	65 000 000
25-02	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	68 000 000
25-03	Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent	2 500 000
	Total 5:	135 500 000

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	6: Taxes	
26-02	Amendes et condamnations Prononcées en Matière Fiscale	43 200 000
26-03	Retenues sur remises des débiteurs des produits monopolisés, amendes disciplinaires infligées aux débiteurs	40 000 000
26-04	Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés	1 700 000
26-05	Taxes afférentes à certains produits et services	8 700 000
26-06	Prélèvements sur les recettes fiscales affectées aux Fonds Spéciaux	80 000 000
	TOTAL 6:	173 600 000
	Total Catégorie 2	4 455 000 000
	TOTAL PREMIERE PARTIE	6 802 000 000
	DEUXIEME PARTIE: Recettes Non Fiscales Ordinaires	
	Catégorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires	
30-01	Transferts des Entreprises Publiques et bénéfices de trésorerie	599 100 000
30-02	Amendes et condamnation pécuniaires prononcées par les autorités administratives et A.S A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance	45 000 000
30-03	Reversements de fonds	1 000 000
30-04	Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites	4 000 000
30-05	Remboursement des intérêts afférents aux emprunts	47 000 000
30-06	Remises sur crédits d'enlèvements et de droits	2 500 000
30-07	Recettes accidentelles à divers titres	8 000 000
30-08	Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociale	62 500 000
	Total Catégorie 3	769 100 000
	Catégorie 4 : Revenus du Domaine de l'Etat Ordinaires	
40-01	Bénéfices de l'exploitation pétrolière	29 500 000
40-02	Redevances complémentaires à la charge des sociétés pétrolières	34 500 000
40-03	Redevances au titre du passage du gazoduc	140 000 000
40-04	Produits des forêts	10 000 000
40-05	Produits de la vente des immeubles domaniaux	11 000 000
40-06	Redevances pour occupation domaine public et produits de la vente des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées	6 000 000
40-07	Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat	500 000
40-08	Loyers	8 000 000
40-09	Autres produits du domaine	10 000 000
40-10	Prélèvements sur les recettes non fiscales affectées aux Fonds Spéciaux	30 400 000
	Total Catégorie 4	279 900 000
	TOTAL DEUXIEME PARTIE	1049 000 000
	TOTAL TITRE I	7 851 000 000

		En Dinars
N° Articles	Désignation des Recettes	Prévisions
	RECETTES TITRE II	
	TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires	
	Catégorie 5: Recouvrements du Principal des Emprunts	
50-01	Recouvrements du Principal des Emprunts	87 000 000
	Catégorie 6: Autres Recettes Non Ordinaires	
60-01	Privatisation	
60-02	Autres Recettes Non Ordinaires	86 000 000
	Total Troisième Partie	173 000 000
	QUATRIEME PARTIE: Ressources d' Emprunts	
	Catégorie 7: Ressources d' Emprunts Intérieurs	
70-01	Ressources d' Emprunts Intérieurs	2 959 000 000
	Catégorie 8: Ressources d' Emprunts Extérieurs	
80-01	Ressources d' Emprunts Extérieurs	830 000 000
	Catégorie 9: Ressources d' Emprunts Extérieurs Affectées	
90-01	Ressources d' Emprunts Extérieurs Affectées	530 000 000
	Total Quatrième Partie	4 319 000 000
	TOTAL TITRE II	4 492 000 000
	CINQUIEME PARTIE : Recettes Fonds Du Trésor	
	Catégorie 10: Recettes Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	
100-01	Recettes Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	315 000 000
	Catégorie 11: Recettes Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	
110-01	Recettes Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor	175 000 000
	Total Recettes Fonds Du Trésor	490 000 000
	TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT	12 833 000 000

TABLEAU " B "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004
CREDITS DE PAIEMENT

EN DINARS

DESIGNATION DES CHAPITRES		TITRE PREMIER					
		SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION				SECTION DEUX	TOTAL TITRE PREMIER
		PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques	DEUXIEME PARTIE : Moyens des services	TROISIEME PARTIE : Interventions publiques	QUATRIEME PARTIE : Dépenses de gestion imprévues	CINQUIEME PARTIE : Intérêts de la dette publique	
1	- CHAMBRE DES DEPUTES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
2	- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
3	- PREMIER MINISTERE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
4	- MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
5	- MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
6	- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
7	- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
8	- MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
9	- MINISTERE DES FINANCES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
10	- MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
11	- MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
12	- MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
13	- MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE	13.553.000	4.421.000	203199.000	-	-	221.173.000
14	- MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
15	- MINISTERE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
16	- MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
17	- MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
18	- MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
19	- MINISTERE DES SPORTS	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
20	- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
21	- MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
22	- MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
23	- MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
24	- MINISTERE DE L'EMPLOI	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	sans changement
25	- DEPENSES IMPREVUES ET NON REPARTIES	-	-	-	sans changement	-	..
26	- DETTE PUBLIQUE	-	-	-	-	1.030.000.000	1.030.000.000
27	- FONDS DU TRESOR	-	-	-	-	-	..
TOTAL		4.270.353.000	530.725.000	959.564.000	62.358.000	1.030.000.000	6.853.000.000

TABLEAU " B "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004
CREDITS DE PAIEMENT

EN DINARS

DESIGNATION DES CHAPITRES		TITRE DEUX							
		SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT						SECTION QUATRE	TOTAL TITRE DEUX
		SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS			SEPTIEME PARTIE :	HUITIEME PARTIE :	NEUVIEME PARTIE :	DIXIEME PARTIE :	
		PROJETS A CARACTERE NATIONAL	PROJETS A CARACTERE REGIONAL	TOTAL	FINANCEMENT PUBLIC	DEPENSES DE DEVELOPPEMENT IMPREVUES	DEPENSES DE DEVELOPPEMENT SUR RESSOURCES EXTERIEURES AFFECTEES	REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE LA DETTE PUBLIQUE	
1	- CHAMBRE DES DEPUTES	sans changement	-	sans changement	-	-	-	-	sans changement
2	- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
3	- PREMIER MINISTERE	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
4	- MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
5	- MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
6	- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	sans changement	-	sans changement	-	-	-	-	sans changement
7	- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
8	- MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES	sans changement	-	sans changement	-	-	-	-	sans changement
9	- MINISTERE DES FINANCES	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
10	- MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
11	- MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES	sans changement	-	sans changement	-	-	-	-	sans changement
12	- MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
13	- MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
14	- MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
15	- MINISTERE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
16	- MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
17	- MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
18	- MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
19	- MINISTERE DES SPORTS	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
20	- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
21	- MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	-	-	sans changement
22	- MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION	sans changement	sans changement	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
23	- MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
24	- MINISTERE DE L'EMPLOI	sans changement	-	sans changement	sans changement	-	sans changement	-	sans changement
25	- DEPENSES IMPREVUES ET NON REPARTIES	-	-	-	-	sans changement	-	-	sans changement
26	- DETTE PUBLIQUE	-	-	-	-	-	-	3420.000.000	3420.000.000
27	- FONDS DU TRESOR	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		858.851.000	124.844.000	983.695.000	546.652.000	39.653.000	500.000.000	3.420.000.000	5.490.000.000

TABLEAU " B "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004
CREDITS DE PAIEMENT

EN DINARS

	DESIGNATION DES CHAPITRES	TOTAL	TOTAL	SECTION CINQ : FONDS DU TRESORS	TOTAL GENERAL
		TITRE PREMIER (RAPPEL)	TITRE DEUX (RAPPEL)	ONZIEME PARTIE : FONDS SPECIAUX DU TRESOR	
1	- CHAMBRE DES DEPUTES	sans changement	sans changement	-	sans changement
2	- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	sans changement	sans changement	-	sans changement
3	- PREMIER MINISTERE	sans changement	sans changement	-	sans changement
4	- MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	sans changement	sans changement	-	sans changement
5	- MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	sans changement	sans changement	-	sans changement
6	- MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	sans changement	sans changement	-	sans changement
7	- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	sans changement	sans changement	-	sans changement
8	- MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES	sans changement	sans changement	-	sans changement
9	- MINISTERE DES FINANCES	sans changement	sans changement	-	sans changement
10	- MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	sans changement	sans changement	-	sans changement
11	- MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES	sans changement	sans changement	-	sans changement
12	- MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES	sans changement	sans changement	-	sans changement
13	- MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE	221.173.000	48.268.000	-	269.441.000
14	- MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	sans changement	sans changement	-	sans changement
15	- MINISTERE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT	sans changement	sans changement	-	sans changement
16	- MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT	sans changement	sans changement	-	sans changement
17	- MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE	sans changement	sans changement	-	sans changement
18	- MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS	sans changement	sans changement	-	sans changement
19	- MINISTERE DES SPORTS	sans changement	sans changement	-	sans changement
20	- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	sans changement	sans changement	-	sans changement
21	- MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE	sans changement	sans changement	-	sans changement
22	- MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION	sans changement	sans changement	-	sans changement
23	- MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES	sans changement	sans changement	-	sans changement
24	- MINISTERE DE L'EMPLOI	sans changement	sans changement	-	sans changement
25	- DEPENSES IMPREVUES ET NON REPARTIES	sans changement	sans changement	-	sans changement
26	- DETTE PUBLIQUE	1.030.000.000	3.420.000.000	-	4.450.000.000
27	- FONDS DU TRESOR			sans changement	sans changement
TOTAL		6.853.000.000	5.490.000.000	490.000.000	12.833.000.000

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2692 du 21 décembre 2004.

Monsieur Abdelaziz Chebab, ingénieur en chef à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2005.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2693 du 21 décembre 2004.

Monsieur Mohamed Bachrouch, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} janvier 2005.

Par décret n° 2004-2694 du 21 décembre 2004.

Monsieur Ahmed Habassi, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} février 2005.

Par décret n° 2004-2695 du 21 décembre 2004.

Monsieur Mohamed Mouldi Marsit, administrateur général, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} février 2005.

DEROGATION

Par décret n° 2004-2696 du 21 décembre 2004.

Il est accordé à Monsieur Mohsen Bel Hadj Amor, ministre plénipotentiaire, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} janvier 2005.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2004-2697 du 21 décembre 2004.

Monsieur Férid Sakka, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2005.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2698 du 21 décembre 2004.

Monsieur Férid Sakka, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président du tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2005.

Par décret n° 2004-2699 du 20 décembre 2004.

Le colonel médecin, Nousri Lotfi, est chargé des fonctions de chef de service d'orthopédie et de traumatologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-2700 du 20 décembre 2004.

Le lieutenant colonel médecin dentiste, Khattach Bassam, est chargé des fonctions de chef de service de médecine et de chirurgie dentaire au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-2701 du 20 décembre 2004.

Le lieutenant colonel pharmacien, Fourati Gargouri Saâdia, est chargée des fonctions de chef de service de laboratoire de parasitologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-2702 du 21 décembre 2004, portant modification du décret n° 2003-2641 du 29 décembre 2003, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2004-87 du 21 décembre 2004, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2004,

Vu le décret n° 2003-2641 du 29 décembre 2003, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Sur proposition du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - Sont annulées, les dispositions des articles premier et 2 du décret n° 2003-2641 du 29 décembre 2003, portant répartition des crédits du budget de

l'Etat ouverts par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et remplacées comme suit :

Article premier (nouveau) : Les crédits afférents aux dépenses du titre I du budget de l'Etat, pour l'année 2004, sont répartis par article conformément au tableau "A modifié" annexé au présent décret.

Article 2 (nouveau) : Les crédits d'engagement et les crédits de paiement du titre II du budget de l'Etat, pour l'année 2004, sont répartis par article conformément aux tableaux "B modifié" annexé au présent décret.

Demeure sans changement, la répartition des crédits d'engagement et des crédits de paiement sur ressources extérieures affectées indiquée dans le tableau "C" annexé au décret n° 2003-2641 du 29 décembre 2003 susvisé.

Art. 2. - Les chefs d'administration et les ordonnateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**Tableau " A modifié " dépenses sur titre I
pour l'année 2004**

		En dinars
N° des Articles	DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES	Montant des Crédits
	CHAPITRE 13 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE	
01.100	Remunération des pouvoirs publics	257 000
01.101	Remunération du personnel permanent	3 645 000
01.102	Remunération du personnel non permanent	696 000
01.125	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	8 955 000
02.201	Dépenses de fonctionnement des services publics	2 481 000
02.225	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics	1 940 000
03.302	Interventions dans le domaine social	203 000 000
03.306	Interventions dans les domaines économiques	5 000
03.307	Contribution aux organismes internationaux	179 000
03.325	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention	15 000
	Total de chapitre 13	221 173 000
	CHAPITRE 26 - DETTE PUBLIQUE	
05.500	Intérêts de la dette intérieure	430 000 000
05.501	Intérêts de la dette extérieure	600 000 000
	Total de chapitre 26	1030 000 000
	Total Général	6853 000 000
	Le reste des chapitres sans changement	

**Tableau " B modifié " dépenses du titre II :
crédits d'engagement et de paiement pour l'année 2004**

N° des Articles	DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES	En dinars	
		ENGAGEMENT	PAIEMENT
	CHAPITRE 26 - DETTE PUBLIQUE		
10.950	Principal de la dette intérieure		2285 000 000
10.951	Principal de la dette extérieure		1135 000 000
	Total de chapitre 26		3420 000 000
	Total Général	2273 683 000 (sans changement)	4990 000 000
	Le reste des chapitres sans changement		

Décret n° 2004-2703 du 21 décembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par le décret du 29 décembre 1955,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment les articles 98 et 99 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 76-171 du 1^{er} mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 81-1661 du 4 décembre 1981, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-2128 du 6 septembre 2004,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les dispositions des points 1 et 2 de l'article 17, de l'article 18, de l'article 28 et de l'article 35 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé comme suit :

Article 17 :

Point 1 (nouveau) :

"1 - Les directions techniques et qui sont :

- la direction du tarif,
- la direction des régimes douaniers,
- la direction des statistiques et de l'informatique,
- la direction de la valeur".

Article 17 :

Point 2 (nouveau) :

"2 - Les directions de contrôle et qui sont :

- la direction de l'inspection générale,
- la direction des enquêtes douanières,
- la direction du contentieux et des poursuites,
- la direction de gestion des risques".

Article 18 (nouveau) : "La direction du tarif est chargée notamment :

- d'élaborer et de mettre à jour le tarif douanier et la nomenclature de dédouanement des marchandises,
- de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires à caractère tarifaire et des textes se rapportant aux éléments constituant l'assiette de perception des droits et taxes,
- d'instruire les demandes de classement tarifaire et d'élaborer les décisions de classement,
- de fixer, en collaboration avec les services compétents des autres départements ministériels, les mesures de protection douanière et de veiller à leur mise en œuvre, notamment en matière de contrôle du commerce extérieur et de change,
- de présenter tout recours devant le comité supérieur du tarif et de représenter l'administration auprès de ladite instance,
- d'élaborer les prévisions des recettes douanières,

- de contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des codes et documents et de toutes les données relatives aux applications informatiques,

- de contribuer à l'élaboration de la loi de finances et de suivre son exécution,

- de participer aux travaux de l'organisation mondiale des douanes concernant le système harmonisé pour la détermination et la codification des marchandises.

A cet effet, elle comprend :

A - La sous-direction du tarif avec deux services :

- le service du tarif,

- le service de la codification.

B - La sous-direction de la loi des finances avec deux services :

- le service de l'élaboration de la loi de finances,

- le service du suivi de l'exécution de la loi des finances".

Article 28 (nouveau) : "Sont créées, sept directions régionales des douanes, dont le siège et la compétence territoriale sont fixés comme suit :

1) la direction régionale des douanes de Tunis Nord qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Mannouba et Bizerte,

2) la direction régionale des douanes de Tunis Sud qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Nabeul,

3) la direction régionale des douanes de Jendouba, qui a pour siège Jendouba et pour compétence territoriale les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana et le Kef ,

4) la direction régionale des douanes de Sousse qui a pour siège Sousse et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan,

5) la direction régionale des douanes de Sfax qui a pour siège Sfax et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès,

6) la direction régionale des douanes de Gafsa qui a pour siège Gafsa et pour compétence territoriale les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Tozeur et Kébili,

7) la direction régionale des douanes de Médenine qui a pour siège Médenine et pour compétence territoriale les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Article 35 (nouveau) : "Les receveurs des douanes relevant des bureaux centraux et divisionnaires des douanes, ont la qualité de comptable public dans les conditions fixées par le code de la comptabilité publique. Ils bénéficient des indemnités qui leur sont accordées à ce titre en plus de l'indemnité pour charges administratives prévue aux articles 32 et 34 ci-dessus".

Art. 2. - Est ajouté à l'article 8 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, susvisé un point 9 comme suit :

Article 8 :

point 9 : "9) Bureau des renseignements".

Art.3. - Est ajouté à l'article 30 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, susvisé, un septième tiret comme suit :

Article 30 : septième tiret : " - L'instruction des demandes d'admission en non-valeur présentées par les receveurs des douanes qui en relèvent".

Art. 4. - Sont ajoutés au décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé, l'article 16 (bis), l'article 20 (bis) et l'article 23 (bis) comme suit :

Article 16 (bis) : " le bureau des renseignements est chargé notamment de la recherche, la collecte et l'exploitation des informations relatives à la douane, en vue de protéger le patrimoine économique du pays.

A cet effet, il comprend deux sous-directions et six services ».

Article 20 (bis) : "la direction de la valeur est chargée notamment :

- de procéder à l'étude de toute question relative à l'application de la valeur en douane,

- de superviser la banque des données relative à la valeur en douane,

- d'effectuer les investigations, les inspections et les comparaisons nécessaires pour s'assurer de la véracité des valeurs en douanes déclarées,

- d'exploiter les données et toutes les informations communiquées en vue d'effectuer un contrôle à posteriori, sur tous les éléments de la valeur en douane déclarée et de constater les infractions y afférentes.

A cet effet, elle comprend :

A - La sous-direction de la documentation et des investigations avec deux services :

- le service de la documentation,

- le service des investigations.

B - La sous-direction de l'exploitation et des enquêtes avec deux services :

- le service de l'exploitation,

- le service des enquêtes ».

Article 23 (bis) : La direction de gestion des risques est chargée notamment de:

-la collecte des informations relatives notamment aux commissionnaires en douanes, aux transitaires et à tous les opérateurs économiques importateurs et exportateurs, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contre-bande ou de toute autre source d'information,

- la collecte des informations relatives aux pratiques illégales et aux méthodes frauduleuses utilisées par certains fournisseurs dans les pays d'origine ou les pays de provenance et des informations relatives aux méthodes frauduleuses et concernant l'utilisation de certains régimes douaniers, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contre-bande ou de toute autre source d'information,

- la création et la supervision de la banque des données relative à la gestion des risques,

- la détermination des risques éventuels et leur classification selon les informations disponibles,

- l'analyse des informations et la fixation des critères de contrôle et de sélectivité adoptés par l'application informatique relative à la sélectivité, et leur mise à jour régulièrement,

- l'élaboration des programmes de contrôle des déclarations douanières soumises soit au contrôle différé au niveau du bureau des douanes concerné soit au contrôle à posteriori par les services compétents.

A cet effet, elle comprend :

La sous-direction de collecte des informations, avec deux services :

- le service de la collecte des informations,

- le service de la banque des données.

B - la sous-direction d'exploitation des informations, avec deux services :

- le service de programmation des critères de sélectivité,

- le service du suivi et de l'évaluation.

Art. 5. - Sont abrogées, les dispositions du troisième tiret de l'article 31 et les dispositions de l'article 36 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé.

Art. 6. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2704 du 21 décembre 2004.

Monsieur Lotfi Chabchoub, chef de laboratoire en chef, est nommé dans le grade de chef de laboratoire général.

Par décret n° 2004-2705 du 21 décembre 2004.

Les ingénieurs en chefs, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Ahmed El Gharbi,
- Mohamed Chaâlala,
- Mohamed Ali Jendoubi,
- Mekki Fathallah,
- Abdelaziz Chebil,
- Abdessalem Kallala,
- Jamel Marhabane.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2706 du 21 décembre 2004.

Monsieur Meftah Amara, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général du bureau de la mise à niveau de l'industrie au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2004-2707 du 21 décembre 2004.

Monsieur Zakaria H'med, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des industries alimentaires au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

MINISTERE DU TOURISME

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2708 du 21 décembre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Saifallah Lasram, administrateur général à l'office national tunisien du tourisme, en qualité de chargé de mission au ministère du tourisme, et ce, à compter du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2709 du 21 décembre 2004.

Monsieur Abdelaziz Chaâbane, président-directeur général de la société nationale des chemins de fer tunisiens, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} février 2005.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2710 du 21 décembre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Radhia Halouani en qualité de chargée de mission auprès du cabinet du ministre du transport.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2711 du 21 décembre 2004.

Monsieur Abdelkader Hamdoun, ingénieur au centre national de l'informatique, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} novembre 2004.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-2712 du 21 décembre 2004.

Monsieur Chokri Ben Hassan, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé attaché de cabinet au ministère de la jeunesse, du sport et de l'éducation physique.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

PRIX POUR LA SOLIDARITE MONDIALE

Par décret n° 2004-2713 du 21 décembre 2004.

Le prix du Président de la République pour la solidarité mondiale, pour l'année 2004, est décerné à Monsieur Anatoly Egorin, vice-président de l'institut des études orientales auprès de l'académie des sciences de la Fédération de Russie et président de la société russe de solidarité et de coopération avec les peuples d'Asie et d'Afrique.